SORBONNE UNIVERSITE

SEMESTRE 1 – 6. LES DIFFICULTES DES ENTREPRISES

I. MODES AMIABLES PREVENTIFS

Le droit des entreprises en difficulté repose sur une logique de prévention, de traitement et, si nécessaire, de liquidation. Le Livre VI du Code de commerce consacre une partie essentielle de ses dispositions à la sauvegarde de l'activité économique et de l'emploi. Dans cette optique, les procédures amiables que sont le mandat ad hoc et la conciliation judiciaire ont pour finalité d'éviter le basculement dans une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire).

Ces deux mécanismes, créés pour intervenir avant la cessation des paiements (ou, dans le cas de la conciliation, dans un délai très court suivant cette cessation), offrent aux entreprises un cadre juridique confidentiel et souple pour négocier des accords avec leurs principaux créanciers. Ils s'insèrent dans la logique moderne du droit des entreprises en difficulté : favoriser la continuité de l'exploitation plutôt que sanctionner la défaillance.

A. LE MANDAT AD HOC

Le mandat ad hoc est un dispositif judiciaire de prévention institué par l'article L. 611-3 du Code de commerce. Il permet à une entreprise connaissant des difficultés, mais non en cessation des paiements, de solliciter la nomination d'un mandataire ad hoc par le président du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire.

1. Conditions d'ouverture

La demande est volontaire et émane uniquement du représentant légal de l'entreprise. L'ouverture de la procédure suppose :

- une situation préoccupante, sans être irrémédiable ;
- l'absence de cessation des paiements ;
- un projet de résolution amiable des difficultés.

2. Désignation et mission du mandataire ad hoc

Le président du tribunal statue sur requête gracieuse. Il désigne un mandataire (généralement un administrateur judiciaire) et fixe l'étendue de sa mission. Aucune durée précise n'est imposée par la loi, mais elle est limitée dans l'ordonnance et renouvelable.

Le mandataire assiste le dirigeant dans la négociation avec les créanciers ou partenaires (bailleurs, banquiers, fournisseurs, etc.). Il peut proposer des mesures de réaménagement de dettes, de délais de paiement ou de restructuration. Il n'a aucun pouvoir de gestion ni de représentation de l'entreprise.

3. Confidentialité

La procédure n'est soumise à aucune obligation de publicité. Aucune information ne paraît au RCS ni au BODACC. Cette discrétion permet d'éviter une perte de confiance des partenaires.

4. Fin de la procédure

Le mandat prend fin par :

- l'accord amiable obtenu (de nature contractuelle) ;
- la décision du président (sur requête ou d'office) ;
- la conversion vers une conciliation ou une procédure collective en cas d'échec ou d'aggravation de la situation.

B. LA CONCILIATION JUDICIAIRE

La conciliation est prévue aux articles L. 611-4 à L. 611-15 du Code de commerce. Elle vise à permettre à une entreprise de conclure un accord amiable avec ses créanciers ou cocontractants, sous l'égide d'un conciliateur désigné par le tribunal.

1. Conditions d'ouverture

La conciliation peut être demandée par toute entreprise en difficulté avérée, même en cessation des paiements depuis moins de 45 jours. La procédure est confidentielle et ne peut être initiée que par le dirigeant.

2. Nomination et mission du conciliateur

Le président du tribunal nomme un conciliateur pour une durée de 4 mois, renouvelable une fois pour un mois supplémentaire. La mission est strictement délimitée dans le temps et dans l'objet.

Le conciliateur facilite la conclusion d'accords :

- réaménagement des dettes ;
- apports financiers nouveaux (new money) ;
- maintien des contrats en cours.

3. Accord constaté ou homologué

Deux options s'offrent au débiteur :

- Constatation de l'accord par ordonnance du président : pas de publicité, mais valeur juridique reconnue ;
- Homologation par jugement : accord publié et opposable aux tiers. L'homologation permet de bénéficier du privilège de new money (articles L. 611-11 et suivants).

Effets de la conciliation

- Suspension des poursuites individuelles (facultative si l'accord le prévoit) ;
- Aucune suspension automatique des contrats ;
- Sécurité juridique accrue en cas d'accord homologué.

4. Fin de la procédure

La conciliation prend fin par :

- conclusion d'un accord ;
- échec des négociations ;
- déclaration de cessation des paiements > 45 jours : le dirigeant doit alors demander l'ouverture d'une procédure collective.

Conclusion

Le mandat ad hoc et la conciliation judiciaire sont les deux piliers de la prévention amiable des difficultés des entreprises. Ils permettent, chacun à leur manière, d'engager un dialogue entre le dirigeant et ses partenaires financiers dans un cadre protégé et confidentiel.

Le mandat ad hoc offre une grande souplesse mais sans effet juridique renforcé, tandis que la conciliation permet d'encadrer juridiquement les engagements, notamment grâce à l'homologation judiciaire. L'efficacité de ces mécanismes repose toutefois sur la volonté sincère du dirigeant de traiter ses difficultés en amont et sur la coopération loyale des créanciers.

Leur bon usage constitue aujourd'hui un levier essentiel de sauvegarde des entreprises, en cohérence avec les principes de continuité de l'exploitation et de préservation de l'emploi.

II. SAUVEGARDE JUDICIAIRE

La procédure de sauvegarde judiciaire, instaurée par la loi du 26 juillet 2005 (réformée par l'ordonnance du 12 mars 2014 et l'ordonnance du 15 septembre 2021), constitue l'un des piliers du droit français des entreprises en difficulté. Elle a pour vocation d'aider les entreprises qui, sans être en cessation des paiements, rencontrent des difficultés

qu'elles ne peuvent surmonter seules. Elle s'inscrit dans une logique préventive, permettant au chef d'entreprise de préserver l'activité, les emplois et d'assurer l'apurement du passif.

Codifiée aux articles L. 620-1 à L. 628-7 du Code de commerce, la sauvegarde judiciaire est une procédure collective, judiciaire, non punitive, à l'initiative exclusive du débiteur. Elle met en place un cadre juridique protecteur permettant d'élaborer un plan de redressement sans attendre la cessation des paiements.

A. CONDITIONS D'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE

Selon l'article L. 620-1 du Code de commerce, la procédure de sauvegarde peut être ouverte à la demande d'un débiteur qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter.

1. Conditions d'accès

- Absence de cessation des paiements : condition nécessaire pour éviter que le débiteur n'utilise cette procédure à des fins dilatoires.
- Existence de difficultés actuelles ou prévisibles : juridiques, économiques ou financières.
- Initiative exclusive du débiteur : à la différence du redressement judiciaire, ni les créanciers ni le ministère public ne peuvent demander l'ouverture de la sauvegarde.

2. Procédure d'ouverture

- Déclaration faite au greffe du tribunal compétent.
- Production de documents comptables et justificatifs de difficultés.
- Audience au tribunal : audition du dirigeant et du représentant du personnel.
- Jugement d'ouverture : désigne les organes de la procédure (juge-commissaire, mandataire judiciaire, administrateur le cas échéant).

3. Rôle des organes de la procédure

- Administrateur judiciaire : nommé en cas de taille importante ou complexité du dossier, il assiste ou surveille le dirigeant.
- Mandataire judiciaire : représente les créanciers.
- Juge-commissaire : contrôle le bon déroulement de la procédure.

B. DEROULEMENT DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE

1. Effets du jugement d'ouverture

- Gel du passif antérieur : suspension des poursuites individuelles et arrêt des intérêts.
- Arrêt des actions en justice tendant au paiement d'une somme d'argent.
- Interdiction des paiements des dettes nées antérieurement au jugement.
- Maintien de l'activité : sous la direction du dirigeant, assisté ou non d'un administrateur judiciaire.
- Instauration d'une La période d'observation

  Dure 6 mois, renouvelable une fois, avec une durée maximale de 18 mois.

  Permet l'évaluation de la situation financière, sociale et juridique de l'entreprise.

  Le tribunal peut autoriser la résiliation de contrats ou la vente d'actifs non essentiels.

  Les créanciers doivent déclarer leurs créances dans les 2 mois de la publication du jugement.

---

2. <u>L'élaboration et l'homologation du plan de sauvegarde</u>

- Le plan de sauvegarde prévoit :
  - la stratégie de réorganisation de l'entreprise ;
  - l'étalement du remboursement des dettes sur une durée maximale de 10 ans (ou 15 ans pour les agriculteurs) ;
  - les mesures de maintien de l'emploi ;
  - la poursuite des contrats essentiels.

- Vote des créanciers

  Depuis l'ordonnance de 2021, les créanciers sont regroupés en classes pour voter le plan.

  Le plan est adopté si la majorité des membres de chaque classe approuve.

- Homologation du plan

  Le tribunal contrôle la faisabilité du plan, l'équité du traitement des créanciers et la sauvegarde de l'emploi.

  L'homologation donne force exécutoire au plan.

3. <u>Exécution et suivi du plan</u>

- Le dirigeant exécute les mesures sous la surveillance du commissaire à l'exécution du plan.

- En cas de défaut, le plan peut être révoqué et la procédure transformée en redressement ou liquidation judiciaire.

C. SAUVEGARDE ACCELEREE ET SAUVEGARDE FINANCIERE

1. Sauvegarde accélérée

- Réservée aux entreprises ayant préalablement engagé une conciliation.
- Permet une adoption rapide du plan en cas d'accord majoritaire préexistant.
- Procédure simplifiée, limitée à 3 mois.

2. Sauvegarde financière accélérée

- Concerne uniquement les créanciers financiers.
- Permet de restructurer la dette financière sans concerner les fournisseurs ou l'URSSAF.
- Procédure adaptée aux grandes entreprises ou LBO.

Conclusion

La procédure de sauvegarde judiciaire s'affirme comme un outil de gestion préventive de la crise. Elle permet de restructurer l'entreprise tout en assurant une protection temporaire contre les poursuites. Son succès repose sur l'anticipation des difficultés et la sincérité du débiteur. L'encadrement récent, notamment par la création de classes de créanciers, rapproche le droit français des standards européens et renforce l'efficacité de cette procédure. Elle constitue une alternative sérieuse et constructive aux procédures collectives classiques.

III. Redressement judiciaire

1. Conditions et ouverture

- L'entreprise doit être *en état de cessation des paiements*, incapacité à faire face à son passif exigible avec l'actif disponible.
- Le dirigeant doit déclarer cette situation dans un délai de **45 jours**, sous peine de sanctions (comme une interdiction de gérer)

2. Période suspecte

- Délimite la période entre la date de cessation des paiements (fixée par le tribunal jusqu'à 18 mois avant l'ouverture) et le jugement d'ouverture.
- Certains actes réalisés durant cette période peuvent être annulés ou inopposables, notamment les paiements anormaux, prêts ou donations à un créancier via influence personnelle.

3. Observation

- **Durée** : 6 mois initialement, prorogeable jusqu'à 18 mois sur décision motivée du tribunal ou à la demande du ministère public.
- L'entreprise poursuit son activité pendant cette phase, sous supervision judiciaire, tandis que ses dettes antérieures restent gelées.

4. Issues :

- **Plan de redressement** : continuation sous contrôle avec règlement du passif selon échéancier convenu.
- **Plan de cession** : cession partielle ou totale du fonds à un acquéreur, permettant la poursuite de l'activité sous une nouvelle entité.
- **Liquidation judiciaire** : si le redressement est jugé impossible, clôture par liquidation des actifs.

IV. Liquidation judiciaire

- **Condamnation** : ouverte lorsque l'entreprise est en cessation des paiements *et* le redressement manifestement impossible.
- **Déroulement** :
    - Le tribunal nomme un liquidateur et un juge-commissaire.
    - L'activité peut être poursuivie temporairement (jusqu'à 3 mois) si une cession justifie cette prolongation.
- **Licenciements** : économiques automatiquement prononcés, généralement dans les 15 jours suivant le jugement (ou 21 jours si plan de sauvegarde).
- **Déclarations de créances** : les créanciers doivent déclarer leurs créances dans les **2 mois** suivant la publication au BODACC, sous peine de forclusion.
- **Apurement du passif** : les actifs sont vendus (fonds, immobilisations, créances…), puis le produit est réparti selon l'ordre de priorité prévu par le code de commerce .
- **Clôture** : lorsque le passif exigible est apuré ou en cas d'insuffisance d'actif, la liquidation est clôturée, l'entreprise radiée du RCS.

V. Période suspecte, observation, plans et cession

- **Période suspecte** : phase critique en redressement/liquidation où certains actes peuvent être annulés pour éviter les favours injustifiés ou la dilution de l'actif.

- **Période d'observation** : phase d'analyse et de préparation des plans (sauvegarde ou redressement), modulable selon l'évolution des difficultés et sous contrôle judiciaire.
- **Plan de redressement** : instrument structuré d'apurement des dettes pour permettre la survie de l'entreprise.
- **Plan de cession** : permet la transmission de l'activité, souvent dans le but de préserver emplois et valeur économique.

VI. Conclusion

Les **modes amiables** (mandat ad hoc, conciliation) représentent des outils puissants pour prévenir les procédures judiciaires, grâce à leur caractère **confidentiel**, **rapide**, et **volontaire**, avec des taux de succès élevés (jusqu'à 70 %).

Lorsque ces dispositifs ne suffisent pas, les procédures collectives encadrées par le **Livre VI du Code de commerce** offrent une structuration progressive : sauvegarde (réorganisation), redressement (avec période suspecte et observation), ou liquidation (en cas d'échec), chacune comportant des phases spécifiques d'étude, de gestion, de planification ou de transmission, selon le degré de difficulté rencontrée.